

1502507-20.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... nº11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente.

Já decidiu o STF que “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Ademais, os policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502507-20.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502507-20.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2310856/2021 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 21399250 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2779/21/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2310856 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLÁUDIO SANTOS DA ANUNCIAÇÃO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

CLÁUDIO SANTOS DA ANUNCIAÇÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 15 de novembro de 2021, por volta de 17h25, na Rua José de Moura Resende, 685, Vila Natal, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo, para fins de tráfico, 148 porções de crack, com peso líquido de 41,46g; 42 porções de cocaína em pó, com peso líquido de 29,64g; 12 porções de tetraidrocanabinol - THC (maconha), com peso líquido de 360,35g; e 1 comprimido de ecstasy, com peso de 12,8g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular, além de R\$12,00.

Denúncia recebida às fls.77.

Resposta à acusação às fls.114/116.

O processo seguiu regularmente processamento, eis que ausentes hipóteses de absolvição preliminar(fl.s.129/130).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu (fls.139).

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprova pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 08/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação (fls.16/23), laudo do Instituto de Criminalística (fls.123/125), laudos químico-toxicológicos (fls.126/128 e 140/142) – que constatarem as presenças de tetrahydrocannabinol (THC), cocaína e cafeína nas amostras analisadas –, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Em juízo, a testemunha Jeferson Rodrigues da Cunha, Policial Militar, disse que estavam em patrulhamento pelo local, quando avistaram um indivíduo que, ao avistar a viatura, tentou se desvencilhar de uma sacola, embaixo de um carro. Em busca pessoal, com ele nada foi localizado. Localizaram a sacola embaixo do carro, que acondicionava porções de droga e dinheiro. O acusado negou a autoria. Não se recorda se o réu tinha consigo um cachimbo. O réu não correu. O réu apenas soltou a sacola em seu pé e deu um chute. Tinham mais pessoas na rua, mas ele estava sozinho, parado ao lado do carro.

Do mesmo modo, o policial militar Eduardo Abrantes de Brito, relatou que estavam em patrulhamento pela Vila Natal, quando avistaram o acusado que caminhava na calçada, vindo de encontro à viatura. Quando ele notou a aproximação da viatura, soltou uma sacola que trazia consigo e a empurrou com o pé para baixo do carro. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Na sacola dispensada pelo réu, tinham drogas maconha, cocaína, já embaladas para o comércio. Na sacola também tinha dinheiro. Indagado, o réu manteve-se em silêncio. Ele não empreendeu fuga, apenas tentou ocultar a sacola. O réu não tinha cachimbo. Havia pessoas passando na via, porque era um domingo à tarde, dia claro, calor. É um local conhecido como ponto de venda e consumo de drogas.

O acusado, Cláudio Santos da Anunciação, ao ser interrogado, disse que estava no lugar errado. Foi comprar a droga e quando chegou lá deparou-se com os policiais. Não correu, porque não devia nada. Estava com um cachimbo e R\$10,00. O traficante viu a viatura e saiu correndo. Os policiais perguntaram quem era o traficante e o interrogando disse que ele correu. Os policiais disseram “então você que é o traficante”. O interrogando, então, disse aos policiais que fazia reciclagem e não tem envolvimento com o crime. É usuário. Não estava traficando e nunca traficou. Foi ao local comprar crack. Ganhava com a reciclagem, quando vendia bem, cerca de R\$70,00 ou R\$80,00 por dia. Tem filho para sustentar, mas gastava cerca de R\$20,00 ou até mais com crack. Não conhecia os policiais. Perguntado se os policiais estão mentindo, diz que essa versão não se recorda. O interrogando paga pensão. Recebe benefício do INSS no valor de R\$420,00.

Como se vê, a autoria criminosa está suficientemente demonstrada.

O certo é que o fato de ser usuário, por si só, não afasta a traficância, pois é justamente pela venda que o usuário satisfaz o consumo. Desta forma, o elemento subjetivo do tipo penal restou plenamente configurado, tendo em vista a ciência do réu em relação às drogas. Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Já decidiu o STF que “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Ademais, os policiais militares deram depoimento coeso e seguro, não havendo nada nos autos que desmereça suas palavras.

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado quanto aos fatos descritos na inicial. Destaca-se que a natureza de uma das drogas apreendidas (cocaína), merece maior reprovação, pois trata-se de substância entorpecente que possui maior grau de dependência e sua distribuição ocasiona grande nocividade para a saúde pública. Neste sentido: "A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefasta mercancia acarreta à saúde pública" (TJRS - AC 687055624 - Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda - RJTJRS 130/154).

Verifico, ainda, que o comprimido encontrado em poder do acusado acusou a substancia cafeína.

Ponto que a cafeína "pode ser definida como insumo que, apesar de dispensável, melhora ou acrescenta quantidade à droga, notadamente porque encontra-se arrolada na Lista III de fármacos, adulterantes e diluentes capazes de serem empregados na preparação de drogas, de acordo com o Anexo I da Portaria MJSP 240/2019. A conduta de guardar cafeína, nas circunstâncias em que indicam seu uso no tráfico de drogas, implica na tipificação no artigo 33, §1º, inciso I, da Lei 11.343/06 (cf. entendimento esposado no HC 441.695/SP, julgado em outubro de 2019 pelo E. STJ). A condenação é à medida que se impõe.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, em atenção às circunstâncias do caso em tela e o que está previsto no artigo 42, da Lei Antidrogas, e o artigo 59, do Código Penal, observo que uma das drogas apreendidas foi cocaína, entorpecente de alto poder viciante, que causam dependência física e psíquica, mesmo que utilizados apenas uma única vez, motivo que enseja uma maior reprimenda. Assim sendo, a pena deve ser aumentada em 1/6, chegando ao patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, ausentes circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33, da lei de Drogas.

É cediço que o tráfico, enquanto comércio ilícito altamente lucrativo, é atividade exercida segundo o domínio territorial. Através do uso ilegítimo da força, as organizações criminosas instituem formas de domínio sobre os pontos conhecidos de venda de drogas, falando-se, inclusive, em "propriedade", "arrendamento" e "locação" destes espaços.

Desta forma, o exercício da traficância, nestes locais, indica inserção do agente nesta estrutura e a sua dedicação às atividades criminosas, impossibilitando a incidência em seu favor da figura privilegiada. Além do que, a quantidade e diversidade de drogas e forma de acondicionamento é indicativa dessa dedicação às atividades criminosas.

No caso em tela, o policial militar Eduardo foi contundente em afirmar que o acusado foi preso em local conhecido como ponto de drogas. Ademais, a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, além da variedade, bem como o dinheiro encontrado, indicam que acusado desenvolvia a mercancia com habitualidade. Neste sentido:

(...) na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada (...) nas demais circunstâncias da apreensão e da prisão em flagrante do paciente, (...) a apreensão (uma parte do entorpecente encontrada na posse do réu em local conhecido pela venda de drogas (...)) elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. AgRg no HC 568062/MS, Rel. Min. Félix Fischer, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020. Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, quais sejam, 50 (cinquenta) eppendorfs de cocaína e 49 (quarenta e nove) invólucros de maconha, em local conhecido como "ponto" não poderia atuar se já não fosse dedicada ao crime, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que a

paciente se dedicava às atividades criminosas, em consonância com o entendimento desta Corte. HC 541065/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda raposo, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020.

A desconstituição do entendimento do Tribunal de origem por via do presente mandamus é inviável, pois obstado pela impossibilidade do Superior Tribunal de Justiça reapreciar o contexto fático-probatório, notadamente na hipótese, em que "houve fundamentação concreta por parte das instâncias ordinárias para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava a atividades criminosas (tráfico), em razão das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes (local conhecido como base do tráfico na região), bem como pelas testemunhas policiais". HC 474680/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019.

Encontrando-se devidamente fundamentado o reconhecimento da dedicação à atividade criminosa pelo Tribunal de origem diante da grande quantidade de droga e pela forma de armazenamento da droga, a desconstituição das premissas fáticas deduzidas no acórdão encontra óbice na Súmula 7/STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1293036/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018.

Consoante decidido pelas instâncias ordinárias, além da quantidade e da variedade de droga apreendida na posse dos agravantes - 75 (setenta e cinco) pedras de crack, 48 (quarenta e oito) porções de cocaína e 29 (vinte e nove) de maconha -, a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, embaladas e organizadas para a comercialização ilegal e entrega a consumo de terceiros, demonstram a dedicação para a prática da atividade ilícita. AgRg no HC 547549/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 29/05/2020.

Verifico, ainda, que o porte do comprimido de cafeína demonstra maior conhecimento por parte do acusado, eis que precursora da cocaína.

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o fechado, ideal para a prevenção e repressão do caso concreto.

"O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, que justificou o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal." STJ, HC 444200/RJ, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

Logo, ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu CLÁUDIO SANTOS DA ANUNCIAÇÃO, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública, posto que se trata de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, posto que este delito é o que sustenta várias organizações criminosas que com o dinheiro adquirido com a venda de

entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila de acompanhamento "Prisão Preventiva Decretada".

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais, melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls.14/15).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Quanto ao bem apreendido, em razão de sua inexpressividade econômica, autorizo sua destruição: sacola plástica (fls.14/15). Oficie-se.

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes.

Após o trânsito em julgado:

(i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao réu em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA